المسألة الثانية : تقسيم الغنيمة بين الغانمين :

الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال ، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى ، وتسمى أيضاً : الأنفال - جمع نفل- لأنها زيادة في أموال المسلمين .

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال :٦٩] . وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد ﷺ دون الأمم السابقة ، قال ﷺ : (وأحلت لي الغنائم ، ولم تحلَّ لأحد قبلي)[١] .

وتشمل الغنائم : الأموال المنقولة ، والأسرى ، والأرض .

وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم :

السهم الأول : سهم الإمام ، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه . ويقسم هذا الخمس على ما بيَّن الله في قوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال :٤١] فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام :

١- الله ورسوله : ويكون هذا القسم فيئاً يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين ، لقوله ﷺ : (والذي نفسي بيده ، مالي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم)[٢] . فجعله ﷺ لجميع المسلمين .

٢- ذوي القربى : وهم قرابة الرسول ﷺ ، وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة .

٣- اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ، ذكراً كان أم أنثى ، ويعم ذلك الغني منهم والفقير .

٤- المساكين : ويدخل فيهم الفقراء هنا .

---

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٢١) .

(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٦٩٤) ، والنسائي برقم (٤١٣٨) في حديث طويل ، وصححه الألباني (إرواء الغليل برقم ١٢٤٠) .